

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 993/2533

นายสมนึก เวชสุริยะกุล

โจทก์

พันตำรวจโทสุพจน์ บุญทรง

จำเลย

นายสมนึก เวชสุริยะกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ กรณีต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อกฎหมายว่า เอกสาร ล.1แผ่นที่ 2 ที่ร้อยตำรวจเอกบรรหารฯ ทำขึ้นโดยไม่มีหน้าที่และข้อความขัดกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับมอรรถที่ซ่อมจากร้านของโจทก์ เป็นเอกสารที่ศาลอุทธรณ์ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและพิพากษายกฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์นั้น เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกาว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูล

พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 19)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 20)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13ได้บัญญัติห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์แล้ว คดีโจทก์จึงต้องห้ามฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13ได้บัญญัติห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์แล้ว คดีโจทก์จึงต้องห้ามฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ